

1500829-50.2020.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... R\$ 10,00 (dez reais), proveniente do tráfico de drogas. Informalmente, ROBERTO admitiu a prática de tráfico de drogas, afirmando que receberia R\$ 300,00 (trezentos reais), ao final do dia. Em sede policial, o denunciado confirmou que estava vendendo as drogas, pois está desempregado (pág. 9).

O réu foi preso em flagrante e beneficiado com a liberdade provisória mediante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1500829-50.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500829-50.2020.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ROBERTO SANTOS MENEZES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

ROBERTO SANTOS MENEZES foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 13 de março de 2020, por volta das 08h25min, na Rua do Meio, cruzamento com a Rua Oito, Vila Margarida, nesta cidade de São Vicente, ROBERTO SANTOS MENEZES, menor de 21 anos de idade, RG 62.475.530 SSP-SP, nascido em 5/2/2002, filho de maria Catia Conceição Santos e José Roberto de Menezes, natural de São Vicente/SP, residente na Avenida Sambaiaatuba, nº 23, bloco 20, apto 2, Vila Margarida, nesta cidade, trazia consigo e guardava 22 (vinte e duas) pedras de crack, com peso de 5g (cinco gramas), e 64 (sessenta e quatro) porções de cocaína, pesando cerca de 110g (cento e dez gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão (págs. 13), auto de constatação preliminar de substância (pág. 7) e fotografia (pág. 14/17).

Segundo restou apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando avistaram o denunciado, de cabeça baixa, manuseando um aparelho celular, resolvendo abordá-lo. Ao ser abordado, ROBERTO tentou se evadir, mas foi alcançado metros à frente. Realizada a revista pessoal, os policiais

localizaram, na cintura do denunciado, uma sacola plástica, contendo 22 (vinte e duas) pedras de crack e 64 (sessenta e quatro) porções de cocaína, além da quantia de R\$ 10,00 (dez reais), proveniente do tráfico de drogas. Informalmente, ROBERTO admitiu a prática de tráfico de drogas, afirmando que receberia R\$ 300,00 (trezentos reais), ao final do dia. Em sede policial, o denunciado confirmou que estava vendendo as drogas, pois está desempregado (pág. 9).

O réu foi preso em flagrante e beneficiado com a liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares (págs. 42/45). Oferecida a denúncia, o réu foi notificado a apresentar defesa prévia (pág. 85) ofertada nas págs. 90/91. Recebida a denúncia (pág. 92).

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e interrogado o réu (pág. 106). Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (págs.114/117), enquanto a Defesa postulou pela absolvição ou fixação do regime diverso do fechado e direito de recorrer em liberdade (pág.121/125).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A denúncia é procedente.

Em audiência, a testemunha Victor Hugo Rojas, policial militar, disse que no decurso de um patrulhamento de rotina no local dos fatos, avistou o denunciado em movimentação suspeita, de modo que ao perceber a aproximação dos policiais empreendeu fuga, iniciada a perseguição, o réu foi abordado, sendo encontrado em sua posse uma sacola plástica contendo entorpecentes e uma quantia em dinheiro.

A testemunha Rodrigo Faganello Bertazzo, policial militar, narrou em uníssono os mesmos fatos narrados pelo colega de farda.

Em interrogatório, o réu Roberto Santos Menezes confessou a prática de delito de tráfico, narrando que estava em posse de sacola com entorpecentes, de modo que ao perceber a presença dos policiais empreendeu fuga, dispensando a sacola em uma casa durante a fuga, visto isso, após o réu ser detido, foi realizada a abordagem, no qual efetuou-se a revista do denunciado e apreensão da sacola dispensada pelo indiciado no interior de uma casa, ensejando no encaminhamento do réu a delegacia.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (pág.1), auto de exibição e apreensão (pág.13), auto de constatação preliminar de substância (pág.7), fotografias (pág. 14/17) e laudo de exame químico toxicológico (págs.77/79), no qual evidenciam a variedade e a forma de embalagem das drogas em posse do denunciado, tratando-se de uma conjuntura típica do crime de tráfico, juntamente conjunto da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva restou devidamente demonstrada dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram o réu em movimentação suspeita, em ponto conhecido de tráfico de drogas, uma vez que ao perceber a presença dos policiais, o denunciado empreendeu fuga, ao passo que acusado confessou a prática do crime de tráfico de drogas, confirmando precisamente os fatos narrados pelos policiais, alegando que estava traficando apenas aquele dia pois necessitava de dinheiro, verificando compatibilidade e concordância com o demais acervo probatório.

Passo para a dosimetria da pena.

Em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais

presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, fixo a pena mínima de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância atenuante atinente à confissão e da menoridade relativa, todavia, nos moldes da súmula 231 do STJ "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", mantendo-se a pena inicial fixada.

Na fase derradeira, presente a causa de diminuição do artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, uma vez que o réu é primário e de bons antecedentes. Assim, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), para atingir, em definitivo, 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa.

Em razão da pena aplicada, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena.

Atendendo os requisitos dos artigos 43 e 44 do Código Penal, CONVERTO a pena privativa de liberdade pela pena RESTRITIVA DE DIREITOS consistentes em serviços à comunidade e multa, no tempo da pena aplicada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o acusado ROBERTO SANTOS MENEZES, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, ao cumprimento das penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo devidamente SUBSTITUÍDA pela pena RESTRITIVA DE DIREITOS consistentes a serviços a comunidade pelo tempo da pena aplicada e multa, em seu valor mínimo, fixando-se o regime aberto em caso de conversão.

Decreto a perda de bens e valores, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06 e faculto o direito ao recurso em liberdade.

P.R.I

São Vicente, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA